

1509106-09.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2101575/2020 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 11100101 - 74º D.P. PARADA TAIPAS,

1339/20/337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2101575 - 74º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509106-09.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509106-09.2020.8.26.0228, c. 620/20

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2101575/2020 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 11100101 - 74º D.P. PARADA TAIPAS,

1339/20/337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2101575 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 1339/20/337

- 74º D.P. PARADA TAIPAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN DA SILVA TOME

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

LUAN DA SILVA TOMÉ e JOÃO PEDRO MENDES (rejeição da denúncia - fls. 111/112) qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do 33, caput da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B da Lei 8.069/90, ambos na forma do art. 70 do Código Penal, porque, no dia 24 de abril de 2020, por volta da 12h45min, na Rua Geraldo Benedito da Silva, altura do nº 187, Brasilândia, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, trazia consigo e guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 112 (cento e doze) invólucros contendo 18,1g (dezoito gramas e um decigrama) de "crack", 33 papелotes contendo 12,6g (doze gramas e seis decigramas) de cocaína, 251 (duzentos e cinquenta e um) eppendorfs contendo 33,7g (trinta e três gramas e sete gramas) de cocaína, 224(duzentos e

vinte e quatro) invólucros contendo o total de 408,0g (quatrocentos e oito gramas) de tetrahydrocannabinol, conhecido como "maconha" e 25 (vinte e cinco) frascos contendo 200ml (duzentos) de tricloroetileno, conhecido como "lança-perfume", substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 08 de abril de 2020.

Em 13 de abril de 2020, houve a determinação para a notificação do réu, bem como para apresentação de defesa prévia (fls. 110/112).

O réu foi notificado (fls. 156), ofertou defesa preliminar (fls. 166) e a denúncia foi recebida em 19 de maio de 2020 (fls. 167). O réu não foi localizado para ser pessoalmente citado, sendo citado por edital (fls. 248). A revelia foi decretada às fls. 252. (AGUARDANDO AUDIÊNCIA PARA LEVANTAR REVELIA).

Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha comum à acusação e defesa. Não foram requeridas diligências pelas partes. A seguir o réu foi interrogado. Em alegações finais, a representante do Ministério Público reportou-se ao contido nos autos, pedindo a condenação do réu pelo crime de tráfico e absolvição pelo crime de corrupção de menores. Com relação às penas, pediu a fixação das penas acima do mínimo legal, a não aplicação do redutor e a fixação de regime fechado para início de cumprimento de pena.

O Defensor nomeado acompanhou o pedido quanto à absolvição pelo crime de corrupção de menores. Pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, incidência da atenuante da confissão, a aplicação do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas com redução no grau máximo, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é parcialmente procedente.

O policial militar relatou que na data dos fatos estava em patrulhamento com seu colega de farda e foram verificar uma denúncia anônima, dando conta da prática de tráfico em local já conhecido pela incidência de tal crime. Recorda-se que a denúncia falava de mais de um indivíduo, mas não se recorda de detalhes da denúncia. Chegando ao local avistaram um indivíduo na entrada da viela, o qual foi abordado e identificado como menor de idade. Com ele nada de ilícito foi encontrado. Ele informou que estaria ali na função de olheiro e informou que o tráfico ocorreria dentro da viela, onde adentraram. Logo que entraram já avistaram dois indivíduos, um deles com uma mochila, sendo que ambos tentaram correr e o que estava com a mochila dispensou-a, mas acabaram sendo abordados. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles. Na mochila que estava com o réu havia diversas drogas já fracionadas, dentre elas cocaína, maconha e crack. O outro indivíduo que correu disse que também trabalhava como olheiro. Não se recorda se houve apreensão de dinheiro. O réu confessou que praticava o tráfico no local. Não o conhecia anteriormente e não se recorda se ele reside nas proximidades, mas após a abordagem dele uma mulher compareceu ali dizendo que trazia a marmita dele. Ele não parecia estar sob efeito de drogas e com ele não havia qualquer apetrecho para o consumo delas.

Em seu interrogatório o réu confessou a prática delitiva.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, que estavam em porções individuais, prontas para consumo; a prisão ocorreu após atendimento de registro a um disque denúncia, na qual consta expressa indicação do nome do réu e de suas características - tatuagens no braços (fls. 290/291); o local é conhecido pela prática do tráfico, segundo o depoimento do policial; localização dos entorpecentes na mochila que o réu portava e que foi visto dispensando; a incompatibilidade entre a quantidade de drogas e a situação financeira do réu; ausência de demonstração que a droga destinava-se para seu consumo próprio; a confissão informal, ratificada em Juízo réu. Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade -

Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência da ré que não produziu qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e acondicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não provido." (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câmara Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

No entanto, quanto ao crime de corrupção de menores, como bem observado pelo Ministério Público, é o caso de absolvição, na medida em que nada há de concreto que indique o menor estava efetivamente envolvido no delito. Em primeiro lugar, foi ele beneficiado com a remissão sem que tenha havido julgamento de mérito (fls. 312/314). De outra banda, o policial ouvido não relatou qualquer prática de ato pelo menor que indicasse a sua efetiva participação no delito, pois ele apenas estava parado na entrada da viela, onde o tráfico comumente ocorre, sendo que o fato de ele ter indicado aos policiais de nada é capaz de demonstrar que estava consertado com o réu para fins ilícitos.

As substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 13/14) foram submetidas a exame pericial que comprovou seus efeitos tóxicos (fls. 214/217) também a corroborar o contido na denúncia.

Irrelevante que o réu não tenha sido surpreendido comercializando os entorpecentes, pois se trata de tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer dos seus verbos nucleares para sua configuração, sendo que no presente caso trazia consigo e guardava as drogas supramencionadas.

Forçosa, destarte, a condenação do réu nos termos acima expostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a natureza nociva dos entorpecentes, em formas diversas (cocaína e crack) encontrados em seu poder, a revelar elevado e devastador efeito psicotrópico, tratando-se de drogas com alto poder viciante, autoriza-se a fixação da pena acima do mínimo legal, vez que tais circunstâncias excedem o desvalor inerente ao tipo. Anoto que a jurisprudência vem na linha do entendimento do juízo, confira-se: "A natureza nociva da substância entorpecente apreendida - cocaína - constitui fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa da dosimetria, pela desfavorabilidade das consequências do delito." (HC 141092/MS).

Há de se considerar, ainda, seu mau antecedente perante a 1ª Vara Cível de Santana do Parnaíba (autos nº 1501012-71.2018.8.26.0545 - trânsito em julgado para a defesa em 29/06/2021 - fls. 261) de modo que majoro a pena-base em 1/5, ficando em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Plenamente viável o reconhecimento de tal condenação como mau antecedente, já que se refere a fato que ocorreu antes dos fatos tratados nestes autos. Neste sentido: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO AFASTADA. VIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEASCORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes. (...) (grifei) (STJ, HC 270685/SP, HABEAS CORPUS,

2013/0155080-7, Relatora Ministra LAURITA VAZ)

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea. No entanto, a pena retornará ao patamar mínimo legal, sendo inviável a redução aquém deste patamar, conforme o disposto na Súmula nº 231 do C. STJ.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena por se tratar de réu portador de mau antecedente por idêntico delito (um dos requisitos legais é se tratar de pessoa portadora de bons antecedentes), sedo que o réu ainda responde por outro processo que está em andamento pelo mesmo crime, em tese praticado nas proximidades do local tratado nestes autos, a indicar que o tráfico não seja algo eventual em sua vida, mas sim que seja a forma estável de o réu auferir dinheiro para sua subsistência.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Com efeito, entende-se que seja aplicável regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque, conforme já dito anteriormente, quando da primeira fase da dosimetria da pena, o réu foi surpreendido na posse de quantidade relevante de entorpecentes, tratando-se daqueles que maior risco representa para a sociedade, pois causador de maior dependência química, sendo assim mais nocivo para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Ademais, trata-se de portador de mau antecedente por idêntico crime. Frise-se, por fim, que o delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, fixo o regime semiaberto como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Pelas mesmas razões, entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou mesmo a aplicação do sursis. Neste sentido: "O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio)

"Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu LUAN DA SILVA TOMÉ, por infração ao artigo 33, caput, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo cada dia-multa no mínimo legal.

Ausentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei, observando-se a gratuidade processual deferida ao réu às fls. 167.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Oficie-se para incineração do entorpecente apreendido independentemente de trânsito em julgado.

Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença.

Verifico que o HC impetrado (fls. 121/131) foi julgado prejudicado (fls.270/272) , sendo desnecessária, portanto, comunicação ao E.TJ.

P.R.I.

São Paulo, 07 de março de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA